

1502506-35.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME PATRICK MELO DE LIMA

VISTOS, etc.

GUILHERME PATRICK MELO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 28 de janeiro de 2.021, por volta das 16:45 horas, na Avenida Adolfo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1502506-35.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502506-35.2021.8.26.0228 - Controle nº 229/21

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME PATRICK MELO DE LIMA

VISTOS, etc.

GUILHERME PATRICK MELO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 28 de janeiro de 2.021, por volta das 16:45 horas, na Avenida Adolfo Coelho, nº 265, Mandaqui, nesta capital, trazia consigo e guardava, a consumo de terceiros, 27,6g (vinte e sete gramas e vinte e oito decigramas) de Cannabis sativa L, planta da qual se origina o psicotrópico Tetrahidrocannabinol, substância capaz de causar dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O benefício da liberdade provisória foi concedido ao réu em 26 de fevereiro de

2.021 (fls. 89).

A denúncia foi recebida e o réu citado. Apresentou defesa prévia por meio de defensora pública.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e decretada a revelia do réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela parcial procedência da pretensão punitiva, já que requereu a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio, ao passo que o Dr. Defensor Público pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. É o relatório. DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

O réu não apresentou sua versão sobre os fatos em juízo, pois se tornou revel.

E as demais provas produzidas durante a instrução processual revelam a parcial procedência da pretensão punitiva.

Com efeito, os policiais militares Lucas Luiz da Silva e Vítor de Schepper Becker relataram ao magistrado que se encontravam em patrulhamento de rotina, quando viram, a cerca de dez a doze metros de distância, o réu esconder algo no muro da via pública. Por tal motivo, abordaram-no e revistaram-no, nada de ilícito encontrando em seu corpo e trajes. Porém, no tal muro, apreenderam uma sacola plástica contendo 16 invólucros de maconha, pesando 27,6 gramas. Ouviram dele a confissão de que praticava ali o tráfico ilícito de entorpecentes. Não presenciaram qualquer ato de venda de drogas. Não conheciam o réu até a data dos fatos.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que só é suficiente a atestar a autoria do crime descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Destaque-se inicialmente que, embora a prova oral produzida pela acusação decorra exclusivamente dos depoimentos daqueles dois militares, a mesma é idônea e digna de crédito, pois sequer conheciam o réu até a data dos fatos, tal como ambos admitiram ao magistrado, do que se conclui que não teriam qualquer razão para injustamente incriminá-lo, criando contra Guilherme Patrick Melo de Lima uma estória fantasiosa.

Por outro lado, está pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido que o depoimento de policiais é válido, salvo se houver nos autos algum elemento de prova contundente que o desmereça, fato inocorrente na espécie.

E a se partir da premissa de que tais policiais relataram os fatos exatamente da forma em que ocorreram, a posse de tal entorpecente por parte do denunciado está bem demonstrada.

Realmente, foram expressos em afirmar que o entorpecente apreendido foi encontrado no exato local do muro em que viram o denunciado esconder algum objeto, portanto em sua efetiva posse.

O que se discute nos autos, portanto e tão somente, é se essa droga destinava-se ou não ao tráfico ilícito narrado na denúncia.

E os elementos de prova produzidos apontam para uma resposta negativa a essa indagação.

De fato, trata-se da apreensão de apenas vinte e sete gramas e seis decigramas de maconha, consubstanciadas em dezesseis invólucros, quantidade que poderia ser mesmo consumida por uma única pessoa.

A esse respeito, a apreensão de vinte reais e vinte centavos em poder do denunciado, por si só, não traz a certeza necessária de que fossem provenientes da venda de drogas.

Tais ponderações, em conjunto, levam-nos à conclusão de que não há provas suficientes acerca da prática daquele delito mais grave, sendo de rigor a desclassificação para o porte de entorpecentes para consumo pessoal, descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido o entendimento manifestado pelo próprio Ministério Público em alegações finais.

A materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/14), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 21) e do Exame Químico-Toxicológico (fls. 231/233), segundo o qual a droga apreendida consistia em "Tetrahydrocannabinol".

Passo a fixar a pena.

Conforme certidão de fls. 238/239, o réu tem contra si um processo em andamento por roubo e uma condenação penal definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes, cujo trânsito em julgado é datado de 01 de junho de 2.022, portanto posterior aos fatos ora tratados. Por tal motivo, é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes.

Tendo em vista sua primariedade, opto pela aplicação de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, conforme faculta o art. 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Ante o exposto, diante da desclassificação ora operada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de condenar GUILHERME PATRICK MELO DE LIMA, Rg. nº 52.337.990-SSP/SP, filho de Edson Silva Lima e Cássia de Melo Augusto, como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo", pelo prazo de 05 (cinco) meses.

O réu fica aqui advertido de que, em caso de descumprimento injustificado da pena acima imposta, poderá ser submetido à admoestação verbal ou multa (art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343/06).

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de outubro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito